

한 국 마 사 회 감 사 실

(개 선)

일련번호 2023-자회사 종합-02

분야 인사제도 운영

제목 계약직 근로자 채용기준 준수 및 관련 규정 보완

소관본부 ☆본부

소관부서 §팀

내용

1. 업무개요

◎(주) §팀은 「직제규정 시행세칙」 제4조 및 [별표9]에 따라 ‘인사제도의 수립·개선·운영에 관한 업무’ 및 ‘임원, 관리직, 현장직, 계약직 채용 관련 업무’를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

◎(주)의 「계약직근로자 관리규정」 제5조 제1항1)은 계약직 근로자를 채용할

1) 제5조(계약직근로자의 구분)

① 계약직근로자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 고용할 수 있다.

1. 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우로서 한시적이거나 일회성 사업의 특성을 갖는 특정 프로그램 개발 또는 프로젝트 완수를 위한 사업에 종사하는 경우
2. 휴직·파견·중도퇴사·충원미달 등으로 결원이 발생하여 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우
3. 전문적 지식·기술 및 경험의 활용이 필요한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우가, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 해당하는 전문인력으로서 해당 분야에 직접 종사하는 박사, 공인노무사, 공인회계사, 변호사, 보험계리사, 감정평가사, 세무사의 자격을 보유한 경우
- 나. 직무의 전문성과 중요성을 고려하여 한시적이거나 일회성으로 특정 직위에 임용하는 경우
4. 단순노무 또는 업무 보조분야로서 일시적·계절적 업무 수행을 위하여 9개월 이내 기한을 정하여 채용한 경우
5. 인사규정 부칙 제2조의 경우

수 있는 사유를 규정하고 있으며, 제6조²⁾는 채용 결격사유를, 제8조³⁾는 채용 절차를 규정하고 있다.

●(주)는 정부의 「공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환」 정책에 따라 공공기관인 한국마사회의 비정규직 용역근로자들의 정규직 전환을 위해 설립된 한국마사회의 자회사로서, 이러한 기관의 설립배경을 고려할 때 근로자의 채용은 정규직 채용을 원칙으로 하여야 하고, 계약직 근로자의 채용은 그 절차 및 사유 등의 근거를 명확하게 마련하여 이에 부합하도록 운영하되 예외적인 경우에만 한하여 최소한의 규모로 시행되도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◎(주)는 퇴사 또는 휴직으로 인한 정규직 인력의 일시적 공백이 발생되거나, 업무 특성상 1년 중 일부 기간으로 인력수요가 한정되는 계절직 근로자의 채용수요가 발생하는 경우 계약직 근로자를 채용하고 있다. 각 계약직 채용 사유별 채용과정 전반을 점검한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

-
6. 법정선임이 필요하여 해당자격소지 인력을 일시적으로 총원하는 경우
- 2) 제6조(채용 결격사유) 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자는 계약직 근로자로 고용할 수 없다.
1. 「인사규정」 제9조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 자
 2. 제15조에 따라 근로계약이 해지된 자
- 3) 제8조(채용절차)
- ① 계약직근로자는 공개경쟁채용을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제한경쟁채용 또는 사용부서의 추천에 따를 수 있다.
 1. 공개경쟁채용으로 임용하는 것이 적합하지 않다고 인정되는 특수지역 근무자 및 특정 업무 종사자
 2. 취업지원대상자 등 다른 법령에 따른 채용의무가 있는 자
 3. 60세 이상의 고령자
 - ② 제1항에 따른 채용 시 응시자가 1명 이상이면 경쟁이 유효한 것으로 본다.
 - ③ 계약직근로자를 채용하는 경우 회사 홈페이지 또는 그 밖에 채용관련 인터넷 사이트에 7일 이상 공고하여야 한다. 다만, 신속한 인원보충 등 특별한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다.

가. 일시적 인력 충원을 위한 계약직 근로자 채용의 경우

‘22년 기준⁴⁾ 계약직 근로자 채용내역을 점검한 결과, 정규직 퇴사자 또는 휴직자 발생으로 인한 일시적인 업무공백을 대체하기 위한 계약직 인력의 대부분이 ‘사용부서 추천’의 형식으로 채용된 사실이 확인되었다.

【표1】 ‘22년 계약직 근로자 채용내역(생략)

채용일	직종	인원	채용부서	채용사유	채용기간	채용방식	채용근거
-							

◎(주)의 「계약직근로자 관리규정」 제8조 제1항에 따르면 계약직 근로자의 채용은 공개경쟁채용이 원칙이며, 같은 조항 단서에서 예외적으로 ‘사용부서의 추천’으로 채용할 수 있는 경우를 한정적으로 열거⁵⁾하고 있다.

그런데 정규직 근로자의 일시적 결원으로 인한 대체인력의 필요는 동 규정 제5조 제1항 제2호⁶⁾에 따라 계약직 근로자를 채용할 수 있는 사유에는 해당하나,

4) 2022년부터 각 수요부서에서 계약직 근로자 채용 시 인사담당부서(◎팀)에 ‘인력채용요청서’를 제출하고 인사담당부서에서 이를 기반으로 계약직 근로자 채용 계획문서를 작성하여 계약직 근로자 채용을 관리해온 것으로 확인되는바, 2022년을 기준으로 인력채용요청서 및 채용계획 문서 등을 참고함.

5) 제8조(채용절차)

① 계약직근로자는 공개경쟁채용을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제한경쟁채용 또는 사용부서의 추천에 따를 수 있다.

1. 공개경쟁채용으로 임용하는 것이 적합하지 않다고 인정되는 특수지역 근무자 및 특정 업무 종사자
2. 취업지원대상자 등 다른 법령에 따른 채용의무가 있는 자
3. 60세 이상의 고령자

6) 제5조(계약직근로자의 구분)

① 계약직근로자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 고용할 수 있다.

2. 휴직·파견·중도퇴사·충원미달 등으로 결원이 발생하여 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우

동 규정 제8조 제1항 각호의 공개경쟁채용 원칙에 대한 예외사유에는 해당하지 아니한다. 해당 채용계획 문서들에는 ‘사용부서 추천’ 방식의 채용절차를 시행한 근거규정으로 동 규정 제8조 제1항 제1호가 명시되어 있으나, 기존 정규직 근로자가 수행하던 업무의 일시적 대체가 ‘공개경쟁채용으로 임용하는 것이 적합하지 않다고 인정되는 특수지역 근무자 또는 특정 업무 종사자(제8조 제1항 제1호)’에 해당한다고 해석하기는 어려워 보인다.

특히, 정규직 인력의 일시적 대체를 위한 계약직 근로자 채용이 공개경쟁 채용 원칙의 예외에 해당한다고 볼 경우 공정성이 담보되지 않는 간이한 절차를 통해 정규직 채용절차⁷⁾를 거쳐 채용하여야 할 인력을 계약직으로 대체하기 위한 편법으로 악용될 위험이 있는 점, ‘사용부서 추천’의 형식으로 채용된 계약직 근로자들 중 그 계약기간이 3~9개월로 상당히 긴 경우도 존재하는 점, 일시적 충원 필요에 의한 동일한 사유의 계약직 채용임에도 공개경쟁채용 절차를 거쳐 채용한 사례도 존재하는 점 등을 고려할 때, 기존 정규직 근로자의 일시적 결원으로 인한 대체근무자 채용은 원칙적으로 공개경쟁채용 절차에 따라 시행하는 것이 현행 규정에 부합된다고 판단된다.

다만, 극히 단기간의 대체인력 확보를 위한 채용 등의 경우 7일 이상의 공고 등 공개경쟁채용 절차에 소요되는 기간을 거치는 것이 현실적으로 불가능하거나 불합리할 수 있으므로, 이러한 불가피한 경우를 포섭할 수 있는 예외사유를 규정에 반영하는 등 계약직 근로자 채용과 관련된 제도를 개선하여 규정위반의 리스크를 방지하고, 동시에 이를 악용하는 사례가 발생하지 않도록 예외의 적용을 엄격하게

7) 「인사규정」 제7조에 따라 정규직 채용은 공개경쟁시험을 원칙으로 하며, 채용시험은 체력검정, 서류심사, 필기시험, 실기시험, 면접시험, 인적성검사 등을 단계별로 선택·병합하여 실시하도록 규정되어 있음.

통제할 필요가 있다.

또한, 계약직 근로자 채용의 경우 정규직 근로자 채용과 달리 인사위원회에 안건으로 부의하지 않다가, 최근 계약직 채용의 경우에는 인사위원회 안건으로 부의한 사례⁸⁾가 발견되는바, 인사위원회의 심의대상 여부에 관한 기준을 명확히 하여 계약직 채용의 절차를 일관성 있게 운영할 필요가 있다.

나. 계절직(조경직) 기간제 근로자 채용의 경우

◎(주)에서는 매년 특정 기간에 한정되는 계절성 조경 업무를 수행하는 기간제 근로자를 채용하고 있다. 이러한 계절직 기간제(계약직) 근로자의 경우, 기관 설립 당시 정규직 전환대상 및 방식에 대한 협의를 위해 구성된 「노·사·전문가 협의기구」를 통하여 ‘계절성 인력(62명)은 계절업무 수행기간 동안 자회사에서 기간제 고용’을 하는 것으로 합의한 바 있어⁹⁾, 이를 근거로 기존 계절직 근로자를 기간제(계약직) 근로자의 형태로 우선적으로 채용하는 ‘우선채용’ 방식의 채용절차를 시행하여 온 바 있다.

그런데 이와 같은 계절직 근로자의 우선채용은 「계약직근로자 관리규정」상의 일반적인 계약직 근로자 채용제도에 대한 예외에 해당함에도, 그 근거가 전혀 규정되어 있지 않다. 특히 동 규정 제6조 및 제15조¹⁰⁾에 따르면, 계약직 근로자로

8) ① 2022년 제6차 인사위원회(사용부서 추천의 형식으로 시행한 계약직 근로자 채용 건 의결) 및

② 2022년 제13차 인사위원회(공개경쟁채용 형식으로 시행한 계약직 근로자 채용 건 의결)

9) 「노·사·전문가 협의기구」의 「파견·용역 정규직 전환 세부 합의사항」 참조.

10) 제6조(채용 결정사유) 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자는 계약직 근로자로 고용할 수 없다.

1. 「인사규정」 제9조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 자

2. 제15조에 따라 근로계약이 해지된 자

제15조(근로계약의 해지) ① 계약직근로자가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 근로계약이 당연 해지된다.

1. 계약기간이 만료되었을 때

채용되어 계약기간 만료로 근로계약이 해지된 자는 계약직 채용결격사유에 해당하여 재차 계약직 근로자로 채용되는 것이 불가능하도록 규정되어 있어, 계절직 기간제(계약직) 근로자들의 우선채용 방식은 현행 규정에 정면으로 위배될 소지가 있다.

이러한 모순을 해소하기 위하여, 계절직 근로자의 채용과 관련한 예외사항을 규정에 반영하여 기관 설립 시의 합의사항으로 기 시행 중인 제도가 현행 규정과 충돌하지 않도록 제도를 정비할 필요가 있다.

4. 관계부서(기관) 의견

관계 부서에서는 감사결과를 포함한 전반적 사항을 검토하여 「계약직근로자 관리규정」을 보완·개선하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

◎(주) 대표이사는 계약직 근로자의 채용과 관련된 「계약직근로자 관리규정」의 내용 중 불합리한 부분들을 개정·보완하고, 채용절차가 규정에 부합한 방식으로 일관성 있게 시행될 수 있도록 관리·통제체계를 강화하는 등 계약직 근로자의 채용 제도를 개선하시기 바랍니다. **【개선】**